

Il canone mercatale trova applicazione solo nei mercati, non si applica a fiere e sagre

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha pronunciato la sentenza 477/2025 sulla possibile applicazione a Fiere e Sagre della tariffa stabilita ai sensi dell'art. 1 commi 837 e ss. della L. n. 160/2019 in relazione al c.d. "canone mercatale". Nella sentenza si legge: *"Tale tariffa, infatti, stabilita per l'occupazione delle aree e degli spazi specificamente destinati a mercati non è applicabile al caso di specie, in quanto la sagra in questione non è riconducibile ad un semplice "mercato", masi estrinseca in una manifestazione religiosa e civile caratterizzata da un afflusso di persone, e da problematiche organizzative e gestionali di certo non paragonabili a quelle di un mercato comunale o cittadino periodico. Ciò anche in relazione ai costi e agli oneri ricadenti sull'Amministrazione locale. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non sussistono i presupposti per l'applicazione del c.d. "canone mercatale", trattandosi di fattispecie non assimilabile ai fini della determinazione dell'entità del canone al cui pagamento è subordinata la concessione dell'occupazione di suolo pubblico."* La sentenza si è occupata anche della potestà riconosciuta agli enti locali in materia di proprie entrate. Nel rispetto dei principi fondamentali delle prestazioni fiscali imposte, i Comuni e le Province possono diversificare le tariffe su basi diverse purché rispettino i principi di gradualità e proporzionalità e motivino le scelte operate. Legittimo quindi secondo il TAR Sardegna ipotizzare una diversificazione sulla base della categoria merceologica a cui corrispondono oneri a carico del comune differenziati. Si legge nella sentenza: *"4.2. Da un altro punto di vista, non può trovare accoglimento neppure la doglianza in merito alla mancata considerazione, nella determinazione dell'importo dovuto, della diversa superficie occupata dagli operatori e degli altri elementi indicati dai ricorrenti in sede di ricorso introduttivo, dovendosi, invece, ritenere sufficiente il criterio utilizzato dal Comune basato sulla differente categoria merceologica. Esso rappresenta,*

infatti, un elemento idoneo a diversificare le posizioni degli esercenti e a evitare il verificarsi di situazioni di irragionevole disparità di trattamento, proprio in quanto l'entità del "corrispettivo" è ancorato alla differente tipologia di attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande esercitata e, dunque, al distinto impatto sui costi che l'Amministrazione stima debbano essere sostenuti per la pulizia delle aree interessate dalle attività stesse." C'è un terzo tema che rafforza il concetto di autonomia degli enti condizionata dal rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità e di motivazione delle scelte. I giudici considerano illegittima la tariffa forfetaria imposta dal Comune ai fini della Tassa sui Rifiuti con importo uguale per ciascun operatore non tenendo conto ne delle superfici condotte, ne della categoria merceologica dell'attività e neppure dei giorni di occupazione. Si legge nella sentenza: "6. Il primo motivo di ricorso si rivela, invece, fondato nella parte in cui contesta la determinazione forfettaria di tale "quota di copertura una tantum della TARI", avuto riguardo all'assenza di parametri specifici che tengano conto della superficie occupata da ogni "ambulante", della tipologia di merce da questi venduta e dei giorni di occupazione, con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria. 6.1. Si rileva, infatti, come tanto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/07/2022 e n. 17 del 04/04/2024, quanto la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 6/6/2024 abbiano previsto un'applicazione indiscriminata della maggiorazione di euro 100,00 per ciascun esercente senza tenere conto di alcun parametro predeterminato. Inoltre, l'Amministrazione non ha neppure operato alcuna differenziazione tra gli operatori in ragione, ad esempio, della superficie occupata o della durata dell'occupazione. Appare evidente, infatti, come l'impatto ambientale della gestione ad esempio di una "locanda" nella quale viene effettuata attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande per centinaia di persone non possa essere paragonato a quello di chi pone in vendita prodotti tipici dell'artigianato locale, articoli religiosi, giocattoli, articoli da regalo, bigiotteria etc."



Allegato

